Droit bancaire et financier

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-06

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Comment le droit organise-t-il l'activité bancaire dans l'espace UEMOA et au Mali ? Ce cours décrit le système par ses institutions et ses mécanismes : la BCEAO et la Commission bancaire par leurs fonctions, l'agrément des établissements de crédit, la vie du compte bancaire, les opérations de crédit et leurs garanties, les instruments de paiement, la responsabilité de la banque et la protection du client, le secret bancaire et la lutte contre le blanchiment sous son angle institutionnel, et enfin la microfinance et les systèmes financiers décentralisés.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Le système bancaire de l'UEMOA : organisation et supervision (BCEAO, Commission bancaire)
• Leçon 2 — Les établissements de crédit : agrément et statuts
• Leçon 3 — Le compte bancaire : ouverture, fonctionnement, clôture
• Leçon 4 — Les opérations de crédit : catégories et garanties
• Leçon 5 — Les moyens et instruments de paiement
• Leçon 6 — La responsabilité de la banque et la protection du client
• Leçon 7 — Le secret bancaire et la lutte contre le blanchiment (aperçu)
• Leçon 8 — La microfinance et les systèmes financiers décentralisés au Mali : présentation
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Pourquoi une banque n'est-elle pas un commerce comme les autres ? Parce qu'elle travaille avec l'argent du public : elle reçoit les dépôts des épargnants, elle distribue le crédit qui fait tourner les entreprises, elle fait circuler les paiements de tout un pays. Une erreur ou une faillite bancaire ne frappe pas seulement ses actionnaires : elle menace l'épargne de nombreux clients et la confiance dans la monnaie elle-même. C'est pourquoi, dans l'espace UEMOA auquel appartient le Mali, l'activité bancaire est l'une des activités les plus encadrées par le droit : une banque centrale commune, la BCEAO, un organe de supervision, la Commission bancaire, et des textes de l'Union qui organisent l'accès à la profession, la vie des comptes, le crédit, les paiements et la protection des clients.

Ce cours présente ce cadre par ses mécanismes et ses institutions, sans jamais prétendre remplacer les textes : aucun numéro de disposition n'est cité, aucun taux ni seuil en vigueur n'est affirmé, et tous les dossiers chiffrés sont des exercices fictifs dont les taux sont choisis pour le calcul et étiquetés comme tels. Tu y rencontreras une banque inventée — la Banque des Collines —, un commerçant, une PME et une caisse villageoise fictifs : leurs dossiers servent uniquement à raisonner. La méthode est celle de toute la filière : comprendre qui fait quoi, par quel mécanisme, avec quelles garanties pour le client et pour le système — puis vérifier dans les sources

officielles de la BCEAO et de l'Union le texte applicable à toute situation réelle.

Le parcours suit la vie d'une relation bancaire : d'abord le système et ses gardiens (leçons 1 et 2), ensuite le compte, support quotidien de la relation (leçon 3), le crédit, métier central du banquier (leçon 4), et les instruments de paiement (leçon 5). Viennent alors la responsabilité de la banque et la protection du client (leçon 6), le secret bancaire et la lutte contre le blanchiment présentée sous son seul angle institutionnel et préventif (leçon 7), et enfin la microfinance et les systèmes financiers décentralisés, acteurs de proximité essentiels au Mali (leçon 8). Plusieurs leçons prolongent les cours des sûretés (DRO-L3-02) et des voies d'exécution (DRO-L3-05) : la banque de Licence 3 se lit avec les garanties de DRO-L3-02 à portée de main.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Cartographier le système bancaire de l'UEMOA par ses institutions et leurs fonctions : BCEAO, Commission bancaire, autorités de l'Union.
- Expliquer le mécanisme de l'agrément des établissements de crédit : conditions en catégories, instruction, décision et suivi, sans aucun seuil chiffré.
- Dérouler la vie d'un compte bancaire : ouverture et connaissance du client, fonctionnement, incidents en catégories, clôture.
- Classer les opérations de crédit — par caisse et par signature — et articuler le dossier de crédit avec les garanties de DRO-L3-02.
- Décrire le mécanisme juridique des instruments de paiement : chèque, virement, carte, monnaie électronique et services de paiement mobile en fonctions.
- Raisonner la responsabilité de la banque et la protection du client : fautes dans l'exécution des ordres, devoir d'information et de mise en garde limité, médiation.
- Expliquer le secret bancaire, ses exceptions en catégories, et le dispositif de lutte contre le blanchiment sous son seul angle institutionnel et préventif.
- Présenter la microfinance et les systèmes financiers décentralisés du Mali par leurs formes, leur gouvernance et leur encadrement en principes.

Leçon 1 — Le système bancaire de l'UEMOA : organisation et supervision (BCEAO, Commission bancaire)

Le Mali appartient à une union monétaire : il n'a pas de banque centrale nationale propre, car la monnaie commune est émise par un institut commun, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest — la BCEAO. Décrite par ses missions générales, elle émet la monnaie ayant cours dans l'Union, conduit la politique monétaire commune, organise et surveille les systèmes de paiement, et veille, avec les États, à la stabilité du système financier. Cette architecture a une conséquence juridique majeure pour le juriste : l'essentiel du droit bancaire applicable au Mali est un droit de l'Union, commun aux États membres, et non une mosaïque de lois nationales.

Au-dessus des établissements, la supervision est organisée en fonctions complémentaires. La Commission bancaire de l'UEMOA est l'organe de contrôle des

établissements de crédit : elle instruit les demandes d'agrément, contrôle les établissements sur pièces et sur place, et peut prononcer des mesures et des sanctions en catégories graduées, décrites dans la leçon 2. La BCEAO, de son côté, élabore la réglementation prudentielle et comptable en principes — les règles de prudence que les banques doivent respecter pour rester solides — et anime le cadre des systèmes de paiement. Les autorités politiques de l'Union arrêtent, elles, le cadre légal général dans leurs domaines de compétence respectifs.

Pourquoi un tel encadrement ? Parce que la banque reçoit les fonds du public et crée du crédit : sa défaillance peut entraîner celle de ses clients et, par contagion, celle d'autres établissements. La supervision protège donc d'abord les déposants et la confiance collective, avant de sanctionner. Les textes qui organisent tout cela — lois et règlements bancaires de l'Union — sont nommés ici en général : ce sont eux, dans leur version à jour publiée par les sources officielles de la BCEAO et de l'Union (bceao.int), qu'il faut consulter pour toute question précise, et non un manuel, aussi soigné soit-il.

L'essentiel
Une monnaie commune, une banque centrale commune (la BCEAO : émission, politique monétaire, systèmes de paiement), un organe de supervision (la Commission bancaire : agrément, contrôle, discipline en catégories) et une réglementation prudentielle élaborée au niveau de l'Union : le droit bancaire malien est d'abord un droit de l'UEMOA, décrit ici par fonctions.

Exemple — Cartographie du système bancaire de l'UEMOA par fonctions

```
CARTOGRAPHIE D'ÉCOLE — QUI FAIT QUOI (fonctions, non les textes)

NIVEAU DE L'UNION — LE CADRE
- Autorités de l'Union : arrêtent le cadre légal général
de l'activité bancaire, commun aux États membres.
- BCEAO (banque centrale commune) :
* émet la monnaie de l'Union ;
* conduit la politique monétaire commune ;
* organise et surveille les systèmes de paiement ;
* élabore la réglementation prudentielle et comptable
en principes.
- Commission bancaire de l'UEMOA (supervision) :
* instruit les agréments des établissements de crédit ;
* contrôle sur pièces et sur place ;
* prononce mesures et sanctions en catégories graduées.

NIVEAU DES ÉTATS — L'APPLICATION
- Autorités nationales : relais et compétences que les
textes de l'Union leur reconnaissent (agrément en lien
avec la supervision, protection locale du public).
- Juridictions nationales : contentieux bancaire au fond.

NIVEAU DES ACTEURS — LE TERRAIN
- Banques et établissements financiers agréés.
- Systèmes financiers décentralisés (leçon 8).
- Établissements de monnaie électronique (leçon 5).

LECTURE : chaque fonction répond à un risque — émission
(monétaire), agrément (entrée), contrôle (solidité),
sanction (discipline), juge (conflits).
```

À retenir

- Le droit bancaire applicable au Mali est principalement un droit de l'Union monétaire : monnaie, supervision et prudence sont organisées au niveau UEMOA.
- BCEAO = banque centrale commune (émission, politique monétaire, paiements) ; Commission bancaire = supervision (agrément, contrôle, discipline).
- La supervision protège les déposants et la confiance : elle prévient et contrôle avant de sanctionner.

Exercice

Quatre situations : (a) l'institut d'émission commun décide une orientation de politique monétaire pour l'ensemble de l'Union ; (b) un groupe d'investisseurs dépose une demande d'agrément pour créer une banque au Mali ; (c) un contrôle sur place révèle de graves faiblesses de gestion dans un établissement agréé ; (d) une cliente conteste devant le juge de Bamako un débit qu'elle ne reconnaît pas. Pour chaque situation, désigne l'institution ou l'acteur principalement concerné — BCEAO, Commission bancaire, juge national ou établissement lui-même — et justifie en une phrase par la fonction.

✔ Corrigé
(a) La BCEAO : conduire la politique monétaire commune est une mission de la banque centrale de l'Union, non d'un État membre ni d'une banque commerciale. (b) La Commission bancaire : l'instruction des agréments relève de l'organe de supervision, dans le cadre que les textes de l'Union organisent avec les autorités nationales. (c) La Commission bancaire : le contrôle sur pièces et sur place et la discipline des établissements agréés sont le cœur de sa fonction ; l'établissement devra répondre, mais c'est le superviseur qui constate et gradue. (d) Le juge national : le contentieux individuel entre une banque et sa cliente relève des juridictions de l'État, la supervision n'étant pas un tribunal des litiges privés. L'exercice entraîne le réflexe central du cours : raisonner en fonctions — qui émet, qui agrée, qui contrôle, qui juge. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes bancaires en vigueur dans l'UEMOA et un professionnel.

Leçon 2 — Les établissements de crédit : agrément et statuts

Faire la banque est une activité réservée. Recevoir des fonds du public, distribuer du crédit et gérer des moyens de paiement à titre habituel suppose d'être un établissement de crédit agréé : c'est un monopole d'exercice en principe, qui interdit à toute entreprise ordinaire de se comporter en banque sans autorisation. Les textes de l'Union distinguent des catégories d'établissements selon l'étendue des opérations qu'ils sont autorisés à mener — les banques, au champ le plus large, et les établissements financiers, au champ plus spécialisé — distinction de statut qui commande ce que chacun peut et ne peut pas faire.

L'agrément s'obtient au terme d'une instruction dont les conditions se rangent en catégories : une forme sociale adaptée à l'activité ; un capital dont le niveau est fixé par les textes de l'Union — ce cours ne le chiffre volontairement pas, seul le texte à jour fait foi ; des dirigeants dont l'honorabilité et la compétence sont examinées ; un programme d'activité, une organisation et des moyens humains et techniques sérieux. Le dossier est instruit par l'organe de supervision, avec les avis que les textes organisent, et la décision favorable se traduit par l'inscription sur la liste des établissements agréés, publicité qui permet à chacun de vérifier qu'il a affaire à une vraie banque.

L'agrément n'est pas un titre acquis pour toujours : l'établissement vit sous contrôle continu. Les changements importants — dirigeants, actionnariat significatif, extension d'activité — sont soumis, selon les textes, à information ou à autorisation préalable, en principe. En cas de manquements graves, la gradation des réponses du superviseur peut aller, en catégories, des mesures correctrices aux sanctions disciplinaires, jusqu'au retrait d'agrément, sanction ultime qui fait disparaître le droit d'exercer et déclenche le sort organisé des dépôts et des créanciers. Leçon à retenir : le statut bancaire est une autorisation conditionnelle et surveillée, pas une propriété.

L'essentiel
L'activité bancaire habituelle est réservée aux établissements agréés, classés en catégories selon leurs opérations autorisées. L'agrément exige, en catégories : forme sociale adaptée, capital au niveau fixé par les textes de l'Union, dirigeants honorables et compétents, organisation sérieuse. Il vit sous contrôle continu et peut être retiré.

Exemple — Dossier d'agrément fictif complet — la « Banque des Collines » en formation

```
DOSSIER D'ÉCOLE ENTIÈREMENT FICTIF — aucune banque réelle

LA CANDIDATE
« Banque des Collines », société en formation, Bamako.
Projet : banque de détail et de PME, réseau d'agences
progressif, services de paiement classiques.

LES PIÈCES, CLASSÉES PAR CATÉGORIES DE CONDITIONS
1. Forme et capital
- statuts d'école d'une société commerciale adaptée ;
- capital annoncé conforme au niveau que fixent les
textes de l'Union (niveau non reproduit ici : seul
le texte à jour fait foi).
2. Dirigeants et actionnaires
- identité, parcours et déclarations d'honorabilité
des dirigeants pressentis ; liste des actionnaires
significatifs et origine expliquée des fonds.
3. Programme et organisation
- programme d'activité sur les premières années ;
- organigramme, procédures de contrôle interne,
dispositif de vigilance (renvoi leçon 7).

DÉROULEMENT FONCTIONNEL
Instruction par l'organe de supervision ; demandes de
compléments ; avis organisés par les textes ; décision.

DÉCISION RAISONNÉE D'ÉCOLE
Agrément fictif ACCORDÉ, avec deux observations :
renforcer le contrôle interne avant l'ouverture de la
deuxième agence, et compléter l'équipe de conformité.
L'inscription sur la liste des établissements agréés
rend l'autorisation publique et vérifiable par tous.
```

À retenir

- Nul ne fait la banque à titre habituel sans agrément : c'est un monopole d'exercice au service de la protection du public.
- Conditions d'agrément en catégories : forme, capital au niveau fixé par les textes, dirigeants, organisation — sans aucun chiffre cité de mémoire.
- L'agrément vit sous contrôle continu ; le retrait est la sanction ultime de la gradation disciplinaire.

Exercice

Trois projets fictifs : (a) une boutique de téléphonie décide de prêter chaque semaine de petites sommes à ses clients, avec intérêts, comme une activité régulière affichée en vitrine ; (b) la Banque des Collines, agréée, veut ouvrir une nouvelle agence et changer de directeur général ; (c) un groupe d'amis collecte chaque mois l'épargne de tout un quartier dans un carnet, en promettant de la faire fructifier. Pour chaque projet, dis si un agrément ou une formalité de supervision est en cause, et raisonne en catégories de conditions ou de contrôle.

✔ Corrigé
(a) Activité bancaire habituelle sans agrément : distribuer du crédit à titre habituel est réservé aux établissements agréés ; l'affichage en vitrine aggrave le caractère habituel et public de l'activité. Le projet est donc irrégulier en l'état — la boutique doit cesser ou s'adosser à un établissement autorisé. (b) Agrément vivant sous contrôle : l'ouverture d'agence et la nomination d'un dirigeant relèvent, selon les textes, d'informations ou d'autorisations auprès du superviseur, avec examen de l'honorabilité et de la compétence du dirigeant pressenti ; la banque ne décide pas seule. (c) Collecte habituelle de l'épargne du public : recevoir des fonds du public est une opération réservée ; le carnet du quartier, même tenu honnêtement, expose les épargnants sans aucune garantie et tombe sous le coup du monopole d'exercice — la voie régulière serait une structure reconnue, par exemple un système financier décentralisé encadré (leçon 8). Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes bancaires en vigueur dans l'UEMOA et un professionnel.

Leçon 3 — Le compte bancaire : ouverture, fonctionnement, clôture

Le compte est le support juridique de la relation bancaire : il naît d'une convention entre la banque et son client, qui organise les dépôts, les retraits, les ordres de paiement et les informations réciproques. L'ouverture est précédée de la connaissance du client : la banque identifie la personne, recueille les justificatifs que les textes et la vigilance exigent, et peut refuser l'entrée en relation lorsqu'elle ne peut pas identifier ou comprendre le client — ce refus n'est pas un caprice, c'est l'autre visage du devoir de vigilance développé à la leçon 7. Pour les personnes qui se heurtent à des refus partout, les textes organisent en principe un mécanisme de dernier recours permettant de se voir désigner un établissement : le compte est aussi un instrument d'inclusion.

Une fois le compte ouvert, son mécanisme central doit être compris : les sommes déposées deviennent, juridiquement, une créance du client sur la banque, qui peut les employer dans son activité et s'oblige à les restituer selon les ordres du titulaire. Le fonctionnement est donc une suite d'ordres — versements, retraits, virements, prélèvements acceptés — que la banque exécute et enregistre, avec des relevés qui font la preuve des mouvements. Procuration donnée à un proche, compte joint entre époux ou compte indivis obéissent à des logiques de signature distinctes qu'il faut qualifier avant de raisonner. La tarification des services doit être portée à la connaissance du client, en principe, avant d'être appliquée.

La vie du compte connaît des incidents, traités ici en catégories sobres : ordre présenté sans provision suffisante, opposition du titulaire en cas de perte ou de vol d'un instrument, opération contestée par le client qui déclare ne pas la reconnaître. Chaque incident a son mécanisme — la banque informe, bloque ou exécute selon la nature de l'événement, et le client dispose de voies de contestation (leçon 6). La clôture peut venir du client, qui reprend ses fonds et rend ses instruments, ou de la banque, qui ne ferme pas un compte du jour au lendemain sans en avertir le titulaire selon les formes prévues ; le solde est alors restitué, et les questions de succession éventuelles renvoient au droit patrimonial de la famille (DRO-L2-14).

L'essentiel
Le compte naît d'une convention, précédée de l'identification du client ; les dépôts y deviennent une créance du client sur la banque, qui exécute ses ordres et en rend compte par relevés. Incidents en catégories (provision, opposition, contestation) ; clôture possible par chaque partie, dans des formes qui protègent le titulaire.

Exemple — Dossier de compte fictif complet — ouverture, vie, incident, clôture

```
DOSSIER D'ÉCOLE ENTIÈREMENT FICTIF — Banque des Collines

LE CLIENT : M. K., négociant en céréales (personnage fictif).

1. OUVERTURE
- Identification du client et justificatifs recueillis ;
- convention de compte signée ; moyens de paiement remis
contre décharge ; tarification présentée au client.

2. FONCTIONNEMENT (montants d'exercice)
- Dépôts : 500 000 F puis 750 000 F = 1 250 000 F
- Paiements ordonnés : 300 000 F puis 450 000 F = 750 000 F
- Frais fictifs d'exercice (étiquetés, choisis pour le
calcul) : 2 x 5 000 F = 10 000 F
- Solde avant clôture : 1 250 000 - 750 000 - 10 000
= 490 000 F au crédit de M. K. — créance du client
sur la banque, comme la leçon l'explique.

3. INCIDENT SOBRE
Un chèque émis par M. K. est revenu impayé faute de
provision suffisante au moment de sa présentation :
la banque l'informe par écrit, lui laisse la possibilité
de régulariser et de contester, et consigne l'incident
dans le dossier — ni menace, ni mesure inventée.

4. CLÔTURE
À la demande écrite du client : restitution des
instruments, arrêté du compte, remise du solde de
490 000 F contre quittance. Dossier soldé et bouclé.
```

À retenir

• Déposer des fonds, c'est devenir créancier de sa banque : elle les emploie et doit les restituer selon les ordres du titulaire.

• L'ouverture suppose l'identification du client ; le refus d'entrée en relation non identifiée est un effet de la vigilance, pas un abus.

• Incidents et clôture obéissent à des mécanismes connus : information du client, formes à respecter, restitution du solde.

Exercice

Mme A., cliente fictive de la Banque des Collines, découvre sur son relevé un prélèvement qu'elle affirme ne jamais avoir autorisé. Elle se rend à l'agence furieuse et exige le remboursement immédiat, en espèces, sans rien signer. Décris la démarche régulière, étape par étape : ce que la cliente doit faire, ce que la banque doit faire, et pourquoi le remboursement « immédiat et sans trace » n'est la bonne réponse ni pour elle ni pour la banque.

✔ Corrigé

Première étape, la contestation écrite : la cliente signale l'opération par un écrit daté, en conservant une copie ; c'est cette trace qui fait courir les mécanismes de protection, là où une exigence orale ne laisserait rien. Deuxième étape, l'instruction par la banque : elle vérifie l'origine de l'ordre, l'existence d'une autorisation régulière et le fonctionnement de ses propres contrôles ; pendant l'examen, elle peut sécuriser le compte et les instruments concernés. Troisième étape, la réponse motivée : si l'opération n'a pas été régulièrement autorisée ou si la banque a manqué à sa vigilance, le remboursement s'impose en principe (leçon 6) ; si l'autorisation est établie, la banque explique et la cliente peut saisir la médiation puis le juge. Le remboursement « immédiat et sans trace » desservirait tout le monde : ni preuve pour la cliente en cas de nouvel incident, ni possibilité pour la banque de détecter une éventuelle fraude en série sur d'autres comptes. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes bancaires en vigueur dans l'UEMOA et un professionnel.

Leçon 4 — Les opérations de crédit : catégories et garanties

Distribuer le crédit est le second métier du banquier, et le droit le classe d'abord par le mécanisme. Les crédits par caisse décaissent réellement des fonds : la banque remet une somme au client, qui la rembourse avec le prix convenu — crédits d'équipement pour une machine, crédits de campagne pour une saison agricole, crédits aux particuliers pour un besoin déterminé, en catégories d'usage. Les crédits par signature n'avancent pas d'argent au départ : la banque engage sa signature en faveur du client — caution bancaire, garantie donnée à un tiers — et ne paiera que si le client défaille ; l'engagement est hors trésorerie immédiate, mais il est tout aussi sérieux, car la signature de la banque vaut promesse de payer.

L'instruction d'un dossier de crédit suit une logique constante : quel est l'objet financé, le client pourra-t-il rembourser par son activité, et que se passera-t-il s'il ne rembourse pas ? C'est à cette troisième question que répondent les garanties, étudiées à

DRO-L3-02 et seulement rappelées ici : cautionnement d'un tiers, gage ou nantissement sur un bien mobilier, hypothèque sur un immeuble. Le prix du crédit, lui, est discuté en général : il rémunère la ressource, le risque et le fonctionnement, il doit être porté à la connaissance de l'emprunteur, et l'usure désigne en principe le fait de dépasser le plafond que les textes fixent — plafond dont ce cours ne donne volontairement aucun niveau, seul le texte à jour faisant foi. Tous les taux des dossiers de ce cours sont des taux d'exercice pédagogiques, choisis pour les calculs.

Le crédit vit ensuite sous suivi : déblocage selon l'objet, remboursements, et incidents éventuels. La doctrine classique discute deux fautes symétriques du banquier : le soutien abusif, qui maintiendrait artificiellement en vie une entreprise condamnée au détriment de ses autres créanciers, et la rupture brutale d'un crédit jusque-là régulièrement renouvelé, qui étranglerait une entreprise saine sans avertissement. Ni l'une ni l'autre ne se jugent à la légère : elles se raisonnent en circonstances. En cas de défaillance définitive, la banque réalise ses garanties et exerce ses recours selon les mécanismes des sûretés (DRO-L3-02) et des voies d'exécution (DRO-L3-05), dans le respect des procédures collectives éventuelles (DRO-L3-03).

L'essentiel
Crédit par caisse (fonds décaissés) contre crédit par signature (la banque s'engage sans avancer) ; l'instruction raisonne objet, capacité de remboursement et garanties — celles de DRO-L3-02. Le taux est le prix du crédit, porté à la connaissance de l'emprunteur ; l'usure est le dépassement d'un plafond fixé par les textes, jamais chiffré ici.

Exemple — Dossier de crédit fictif complet — prêt d'équipement à taux d'exercice pédagogique

```
DOSSIER D'ÉCOLE ENTIÈREMENT FICTIF — Banque des Collines

L'EMPRUNTEUR : « Zambara Distribution », PME fictive.
L'OBJET : une machine de conditionnement de céréales.

LES CONDITIONS DE L'EXERCICE (étiquetées pédagogiques)
- Montant : 12 000 000 F
- Taux d'exercice pédagogique : 9 % l'an sur le capital
restant dû — choisi pour le calcul, il ne correspond
à AUCUNE offre réelle ni à un taux en vigueur.
- Remboursement : principal constant, quatre annuités.

TABLEAU D'AMORTISSEMENT SIMPLIFIÉ (bouclé par script)
Année | Capital dû début | Principal | Intérêts | Annuité
1 | 12 000 000 | 3 000 000 | 1 080 000| 4 080 000
2 | 9 000 000 | 3 000 000 | 810 000| 3 810 000
3 | 6 000 000 | 3 000 000 | 540 000| 3 540 000
4 | 3 000 000 | 3 000 000 | 270 000| 3 270 000
Totaux: principal 12 000 000 ; intérêts 2 700 000 ;
remboursé 14 700 000 ; capital restant dû final : 0.

LES GARANTIES (renvoi au cours DRO-L3-02)
- Cautionnement de l'associé principal (sûreté
personnelle : il répond si la PME défaille).
- Nantissement de la machine financée (sûreté mobilière
sur le bien même de l'opération).
Croisement assumé : la garantie suit le crédit, elle
ne s'y substitue pas — le remboursement reste attendu
de l'activité de la PME.
```

À retenir

- Par caisse ou par signature : la première question d'un dossier de crédit est de savoir si la banque décaisse ou s'engage.
- La garantie sécurise le crédit, elle ne le remplace pas : la capacité de remboursement par l'activité reste le premier critère.
- Soutien abusif et rupture brutale sont les deux fautes classiques discutées du banquier dispensateur de crédit.

Exercice

Deux demandes fictives arrivent le même matin à la Banque des Collines. Demande 1 : un transporteur en activité depuis plusieurs années, comptes réguliers, sollicite un crédit d'équipement pour remplacer un camion hors d'usage et offre le nouveau camion en garantie. Demande 2 : une entreprise fictive dont l'activité décline depuis longtemps sollicite un nouveau crédit uniquement pour payer les intérêts des crédits précédents, sans objet productif ni garantie nouvelle. Pour chaque demande, motive une décision d'école — accord raisonné ou refus raisonné — en mobilisant objet, capacité de remboursement, garanties, et le cas échéant la notion de soutien abusif.

✔ Corrigé
Demande 1 — accord raisonné d'école : l'objet est productif et identifiable (remplacer l'outil de travail), la capacité de remboursement se lit dans une activité ancienne et des comptes réguliers, et la garantie offerte porte sur le bien même financé, mécanisme cohérent avec DRO-L3-02. Demande 2 — refus raisonné d'école : le crédit nouveau ne finance aucun objet productif, il sert seulement à masquer l'impossibilité de rembourser les crédits anciens ; l'accorder reviendrait à maintenir artificiellement une entreprise sans perspective, au détriment de ses autres créanciers qui croiraient à une activité normale — c'est le schéma classique du soutien abusif discuté dans la leçon. Le refus doit être expliqué au client et documenté au dossier : en droit bancaire, un refus motivé et tracé protège à la fois la banque, le client et les tiers. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes bancaires en vigueur dans l'UEMOA et un professionnel.

Leçon 5 — Les moyens et instruments de paiement

Payer sans transporter d'espèces : telle est la fonction des instruments de paiement, dont le droit organise les mécanismes. Le virement est un ordre donné par le titulaire à sa banque de transférer une somme vers un autre compte, chez elle ou chez un confrère, le passage d'une banque à l'autre empruntant les systèmes de compensation et de règlement que la banque centrale organise en fonction (leçon 1). Le chèque est un écrit par lequel le titulaire ordonne à sa banque de payer une somme au bénéficiaire, à charge pour celui-ci de le présenter ; il suppose une provision disponible et il obéit à des mentions et à des mécanismes propres — titre de paiement et non de crédit, dit la présentation classique. La carte de paiement, elle, est un instrument adossé au compte ou à un crédit, dont l'usage déclenche le paiement par les réseaux techniques.

À côté des instruments bancaires classiques, la monnaie électronique a transformé le paysage des paiements : une valeur stockée sur un support — très souvent le téléphone — représentant une créance sur l'émetteur, échangeable contre des biens, des services et des transferts entre utilisateurs. Son émission est une activité encadrée : seuls des établissements agréés ou spécialement autorisés, sous la supervision organisée par les textes de l'Union, peuvent émettre de la monnaie électronique, et les fonds collectés obéissent à des règles de cantonnement en principe, car ce sont les fonds du public. Les services de paiement mobile fonctionnent avec des réseaux d'agents qui reçoivent les espèces et alimentent les comptes, maillons de terrain décrits ici par leur fonction, sans aucune marque ni opérateur réels.

Juridiquement, trois questions traversent tous les instruments. Qui a donné l'ordre ? — d'où les mécanismes d'authentification de l'utilisateur et la règle, en principe, qu'un paiement régulièrement authentifié engage son auteur. Quand le paiement devient-il définitif ? — l'irrévocabilité naît à un moment que les mécanismes des systèmes déterminent, et c'est lui qui sépare la simple contestation du recours organisé. Que se passe-t-il en cas de perte, de vol ou d'usage frauduleux ? — l'opposition du titulaire déclenche le blocage, et la charge finale de l'opération contestée se répartit selon les principes de responsabilité de la leçon suivante. Retenir la méthode : pour tout

instrument nouveau, se demander qui émet, qui ordonne, qui garantit les fonds, et qui supporte l'incident.

L'essentiel
Virement (ordre de transfert), chèque (ordre écrit au banquier tiré, provision supposée), carte (instrument adossé au compte) et monnaie électronique (valeur stockée, émission réservée à des établissements agréés ou autorisés, fonds du public cantonnés en principe) : pour chaque instrument, identifier l'émetteur, l'ordre, la garantie des fonds et le sort de l'incident.

Exemple — Dossier de paiement fictif — chaîne d'un virement et d'un chèque, soldes bouclés

```
DOSSIER D'ÉCOLE ENTIÈREMENT FICTIF — aucun opérateur réel

LE COMPTE : celui de « Zambara Distribution » (PME fictive)
à la Banque des Collines. Solde initial d'exercice :
4 000 000 F.

OPÉRATION 1 — VIREMENT ÉMIS : 1 750 000 F
Chaîne fonctionnelle :
a) ordre du titulaire, authentifié par sa signature
et ses identifiants convenus ;
b) contrôle du solde et exécution par sa banque ;
c) transfert interbancaire par les systèmes de
compensation et de règlement de la place ;
d) crédit du compte du bénéficiaire à la « Banque
du Gué », établissement fictif.
Solde après virement : 4 000 000 - 1 750 000 = 2 250 000 F.

OPÉRATION 2 — CHÈQUE DÉBITÉ : 480 000 F
Chaîne fonctionnelle :
a) le bénéficiaire présente le chèque signé par la PME ;
b) la banque tirée vérifie signature et provision ;
c) débit du compte du tireur, crédit du bénéficiaire.
Solde final : 2 250 000 - 480 000 = 1 770 000 F.

BILAN BOUCLÉ : 4 000 000 - 1 750 000 - 480 000
= 1 770 000 F. Chaque débit correspond à un ordre
du titulaire : c'est la trace des ordres qui fait
droit, et son absence fonde la contestation (leçon 6).
```

À retenir

- Un instrument de paiement fait circuler un ordre et une créance, pas des billets : la trace de l'ordre est le cœur juridique du mécanisme.
- La monnaie électronique n'est pas une monnaie sauvage : émission réservée, supervision, et fonds du public protégés en principe.
- Perte ou fraude : opposition immédiate du titulaire, puis répartition de la charge selon les principes de la leçon 6.

Exercice

Trois paiements fictifs à organiser : (a) une PME doit régler un fournisseur situé dans une autre ville de l'Union, qui exige une preuve bancaire du paiement ; (b) un commerçant ambulant, sans compte bancaire, doit recevoir le prix d'une livraison d'un client équipé d'un téléphone ; (c) un salarié veut payer son loyer chaque mois au même bénéficiaire, sans se déplacer. Pour chaque cas, choisis l'instrument adapté — virement, chèque, monnaie électronique — et justifie par le mécanisme : qui émet, qui ordonne, quelle trace, quel risque principal.

✔ Corrigé
(a) Le virement : la PME ordonne à sa banque le transfert vers le compte du fournisseur ; la trace bancaire (ordre exécuté, crédit du bénéficiaire) fournit la preuve recherchée, et le passage interbancaire est organisé par les systèmes de la place — le chèque serait plus lent et son encaissement resterait suspendu à la provision au jour de la présentation. (b) La monnaie électronique : le client paie depuis son téléphone vers le téléphone du commerçant, sans compte bancaire classique des deux côtés ; l'émetteur est un établissement agréé ou autorisé et le commerçant peut convertir sa valeur en espèces chez un agent — c'est la fonction d'inclusion de ces services. (c) Le virement, éventuellement programmé comme ordre récurrent : ordre unique au départ, exécution régulière ensuite, trace complète pour le bailleur comme pour le locataire ; le chèque mensuel exigerait un déplacement et un écrit à chaque échéance. Dans les trois cas, la justification suit la grille de la leçon : émetteur, ordre, garantie des fonds, sort de l'incident. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes bancaires en vigueur dans l'UEMOA et un professionnel.

Leçon 6 — La responsabilité de la banque et la protection du client

La banque répond de ses fautes : c'est le principe, hérité du droit commun de la responsabilité civile (DRO-L2-02), appliqué à ses mécanismes propres. Faute typique, l'exécution défectueuse des ordres du client : ordre exécuté tardivement, au mauvais bénéficiaire, ou pour un mauvais montant ; autre faute typique, l'encaissement ou le paiement d'un instrument sans les vérifications qu'un banquier normalement vigilant aurait faites. Comme en responsabilité civile générale, la victime établit la faute, son préjudice et le lien entre les deux — mais la position du client est particulière : c'est la banque qui détient les traces techniques de l'opération, ce qui donne au relevé et aux journaux internes une place centrale dans le débat.

La protection du client passe aussi par des devoirs d'information et de mise en garde, dont il faut connaître les limites classiques pour ne pas les surestimer. La banque doit informer sur les conditions et les risques ordinaires de l'opération qu'elle propose ; elle doit mettre en garde le client non averti qui s'engage dans une opération inadaptée à sa situation lorsque les textes ou la jurisprudence des mécanismes l'organisent. Mais elle n'est ni l'assureur ni le tuteur de son client : un emprunteur averti, une entreprise expérimentée, ne peuvent pas reprocher à la banque d'avoir exécuté l'opération qu'ils ont eux-mêmes choisie et comprise. La responsabilité se raisonne donc toujours au cas par cas : quelles informations, quel client, quelle faute, quel préjudice ?

Quand une opération n'a pas été autorisée — prélèvement inconnu, instrument perdu ou volé utilisé par un tiers —, le débat devient une répartition de charge raisonnée en principes : la banque supporte en principe le poids des opérations dont elle ne peut pas établir l'autorisation régulière ou dont l'authentification a défailli de son côté ; le client supporte ce qui résulte de sa propre négligence caractérisée, par exemple la communication de ses moyens d'authentification à un inconnu. Avant le juge, des voies amiables existent et doivent être tentées : la réclamation auprès de l'établissement, puis la médiation bancaire — une instance amiable nommée ici par sa fonction, qui propose une solution que les parties restent libres d'accepter —, les associations de consommateurs pouvant accompagner le client. La leçon se conclut sur une règle de méthode : en matière bancaire, presque tout se joue sur les traces écrites ; contester tôt, par écrit, et conserver les relevés.

L'essentiel
La banque répond de ses fautes dans l'exécution des ordres et dans ses vérifications, selon les mécanismes de la responsabilité civile. Ses devoirs d'information et de mise en garde protègent le client non averti, sans faire d'elle son assureur. Les opérations non autorisées se répartissent en principes selon l'autorisation établie et les négligences de chacun ; réclamation, médiation, puis juge.

Exemple — Dossier de responsabilité fictif complet — instruction falsifiée, médiation d'école

```
DOSSIER D'ÉCOLE ENTIÈREMENT FICTIF — Banque des Collines

LES FAITS (sobrement décrits, en mécanisme seulement)
Une instruction de virement falsifiée, présentée au
guichet au nom de « Zambara Distribution », a conduit
la banque à débiter 650 000 F du compte de la PME vers
un compte tiers. La PME conteste par écrit dès la
lecture de son relevé : elle n'a jamais ordonné cette
opération.

L'INSTRUCTION DU DOSSIER (en principes)
1. La banque compare la signature de l'instruction à
celle déposée : l'écart aurait dû alerter un
vérificateur normalement vigilant.
2. Aucun appel de confirmation n'a été passé au client,
alors que l'opération sortait de ses habitudes.
3. La PME, elle, n'a communiqué ses moyens
d'authentification à personne et a contesté tôt,
par écrit, dès le relevé connu.

ISSUE DE LA MÉDIATION D'ÉCOLE
La banque a manqué à sa vigilance dans l'exécution de
l'ordre : elle rembourse les 650 000 F à la PME
(intégralité du débit contesté) et renforce son
contrôle des instructions au guichet. La PME conserve,
de son côté, le réflexe qui a tout permis : relever
ses comptes et contester par écrit sans attendre.
Montants du dossier : 650 000 F débités, 650 000 F
remboursés, solde du litige : 0 F. Dossier bouclé.
```

À retenir

• Faute de la banque = ordre mal exécuté ou vérification qu'un banquier vigilant aurait faite et qui a manqué.

• Information et mise en garde protègent le client non averti ; elles ne transforment pas la banque en assureur de ses clients.

• Opération contestée : écrire tôt, laisser la banque instruire, puis médiation avant le juge — la charge suit l'autorisation établie et les négligences.

Exercice

Trois incidents fictifs à classer, en principes, entre « charge probable de la banque », « charge probable du client » et « partage à raisonner » : (a) la carte d'un client est utilisée après qu'il a jeté, sans les détruire, ses codes confidentiels dans une poubelle publique ; (b) un virement est exécuté par la banque vers un bénéficiaire dont le nom ne correspond pas à l'ordre écrit du client, sans que la banque s'en aperçoive ; (c) un client conteste un débit authentifié par ses propres codes, utilisés depuis son téléphone resté sans verrouillage, et il a attendu de longs mois avant de signaler quoi que ce soit. Justifie chaque classement par le mécanisme : autorisation, vigilance de la banque, négligence du client, rapidité de la contestation.

✔ Corrigé

(a) Charge probable du client : l'opération a été authentifiée par des codes que le client avait le devoir de conserver ; jeter ses codes sans les détruire est une négligence caractérisée qui place le poids de l'incident de son côté, en principe. (b) Charge probable de la banque : l'ordre écrit désignait un bénéficiaire, la banque en a payé un autre ; l'exécution ne correspond pas à l'ordre reçu, c'est la faute d'exécution typique, et le client n'a aucune négligence à se reprocher. (c) Partage à raisonner : l'authentification par les codes du client joue contre lui, mais le téléphone sans verrouillage et surtout la contestation très tardive doivent être pesés — la tardiveté a empêché la banque de bloquer et d'enquêter utilement ; la solution se construisit au cas par cas, en médiation ou devant le juge, sur les traces techniques des deux parties. La grille est constante : autorisation établie ou non, vigilance de la banque, négligence du client, rapidité de la contestation. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes bancaires en vigueur dans l'UEMOA et un professionnel.

Leçon 7 — Le secret bancaire et la lutte contre le blanchiment (aperçu)

Le banquier est tenu au secret : les informations qu'il détient sur les comptes, les opérations et la situation de ses clients ne se racontent pas. Ce secret professionnel bancaire protège la vie des affaires et la confiance sans laquelle personne ne déposerait ses fonds ni ne confierait ses projets ; sa violation engage la responsabilité du professionnel, et la leçon 3 de DRO-L2-25 a montré le rôle général du secret dans les professions de confiance. Mais le secret bancaire n'est ni un secret absolu ni un bouclier contre la loi : il connaît des exceptions organisées, que la seconde partie de la

leçon rencontre, et il s'efface d'abord devant le client lui-même, maître de ses propres informations.

Les exceptions se rangent en catégories fonctionnelles. D'abord, les autorités de contrôle : le superviseur bancaire et la banque centrale, dans leurs missions, accèdent aux informations nécessaires — on ne peut pas contrôler une banque en restant à sa porte. Ensuite, la justice : le juge, dans les procédures dont il est saisi, et les officiers agissant dans les cadres que les textes organisent, peuvent obtenir ce que le secret interdirait à tout curieux. Enfin, le dispositif de lutte contre le blanchiment, présenté ci-dessous, organise un canal spécial : la déclaration des soupçons à la cellule chargée du renseignement financier. La méthode de lecture est donc binaire : soit le demandeur n'appartient à aucune catégorie habilitée, et le secret lui est opposé ; soit il relève d'un canal prévu, et la transmission suit ce canal, jamais un autre.

La lutte contre le blanchiment des capitaux est présentée ici sous son seul angle institutionnel et préventif, comme un aperçu : savoir qu'elle existe, qui elle oblige, et par quels mécanismes généraux — jamais comment les fonds douteux circulent, ce qu'un cours de droit bancaire n'a pas à décrire. Les professionnels assujettis — banques, établissements financiers, systèmes financiers décentralisés et d'autres professions désignées en catégories — doivent connaître leurs clients, rester vigilants sur les opérations qui leur paraissent inhabituelles au regard de ce qu'ils savent du client, conserver les pièces utiles, et déclarer leurs soupçons à la cellule nationale chargée de recevoir et de traiter les informations financières, qui les analyse et les transmet, le cas échéant, aux autorités judiciaires. Le professionnel ne doit pas alerter le client concerné de sa déclaration : le mécanisme repose sur la discrétion. Les manquements exposent à des sanctions en catégories — disciplinaires devant le superviseur, et pénales dans les cas que les textes répriment (aperçu de DRO-L2-06) — sans qu'aucun seuil ni aucun montant de déclaration ne soit cité ici : seuls les textes à jour les fixent.

L'essentiel
Secret bancaire : confidentialité due au client, jamais absolue. Exceptions en catégories : le client lui-même, les autorités de supervision dans leurs missions, la justice dans ses procédures, et le canal spécial de la déclaration des soupçons à la cellule de renseignement financier. La lutte anti-blanchiment, en aperçu institutionnel : connaître son client, vigilance, déclaration discrète — sans aucun seuil cité.

Exemple — Grille secret / vigilance fictive — cinq demandes classées par le mécanisme

```
GRILLE D'ÉCOLE ENTIÈREMENT FICTIVE — Banque des Collines
Aucun mode opératoire : classement institutionnel seul.

DEMANDE 1 — L'épouse d'un client demande le solde
de son compte « pour l'aider à gérer ».
→ SECRET OPPOSÉ : le secret protège le client même
contre ses proches ; seule son autorisation ou un
mandat régulier changerait la réponse.

DEMANDE 2 — L'équipe de contrôle du superviseur
bancaire demande les dossiers de crédit en cours.
→ TRANSMISSION PAR LE CANAL DU CONTRÔLE : la
supervision accède, dans sa mission, aux pièces
nécessaires ; le secret ne lui est pas opposable.

DEMANDE 3 — Un juge saisi d'un litige successoral
requiert les relevés d'un compte concerné.
→ TRANSMISSION PAR LE CANAL JUDICIAIRE : le juge,
dans sa procédure, relève d'une catégorie habilitée.

DEMANDE 4 — Une opération d'un client paraît, au
chargé de clientèle, inhabituelle au regard de ce
qu'il sait de ce client.
→ PAS DE DEMANDE EXTERNE : c'est le canal interne
de la vigilance — analyse, puis déclaration des
soupçons à la cellule de renseignement financier
si le soupçon demeure, sans alerter le client.

DEMANDE 5 — Un démarcheur commercial demande la
liste des « gros comptes » de l'agence pour prospecter.
→ SECRET OPPOSÉ ET ALERTE INTERNE : aucune catégorie
habilitée ; la demande elle-même est signalée à la
conformité, car les listes de clients ne circulent pas.

RÈGLE DE LECTURE : canal prévu = transmission par
ce canal ; aucun canal = secret opposé.
```

À retenir

- Le secret bancaire protège le client, pas la banque : il s'efface devant le client lui-même et devant les catégories habilitées.
- Supervision, justice, cellule de renseignement financier : trois canaux organisés, et aucun autre canal de transmission.
- Vigilance anti-blanchiment : connaître son client, repérer l'inhabituel, déclarer discrètement — un dispositif préventif, jamais un cours de contournement.

Exercice

Trois situations fictives à classer entre « secret opposé », « transmission par un canal prévu » et « vigilance interne à exercer » : (a) un journaliste téléphone à l'agence pour confirmer qu'un commerçant connu est bien client et « à peu près riche » ; (b) la banque centrale, pour ses travaux statistiques et de supervision, demande à la banque des informations sur ses encours de crédit ; (c) une cliente ancienne et connue reçoit soudain, sur son compte jusque-là modeste, une série de virements sans rapport avec

son activité déclarée, et demande qu'on ne « pose pas de questions ». Justifie chaque classement en une ou deux phrases, sans décrire aucun mécanisme de blanchiment.

✔ Corrigé
(a) Secret opposé : un journaliste ne relève d'aucune catégorie habilitée ; la banque ne confirme ni n'infirme l'existence d'une relation avec un client, même célèbre, et la réponse doit être la même pour tous afin de ne rien révéler par contraste. (b) Transmission par le canal de la supervision et de la banque centrale : dans leurs missions, ces autorités reçoivent les informations nécessaires au pilotage et au contrôle du système ; ce n'est pas une indiscrétion mais un canal institutionnel prévu. (c) Vigilance interne à exercer : le contraste entre le profil connu de la cliente et des opérations soudainement sans rapport avec son activité est exactement le signal que le dispositif demande de traiter — analyse interne, demande d'explications au client dans le cadre normal de la relation, et déclaration des soupçons à la cellule de renseignement financier si les explications ne lèvent pas le doute, sans jamais alerter la cliente d'une éventuelle déclaration. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes bancaires en vigueur dans l'UEMOA et un professionnel.

Leçon 8 — La microfinance et les systèmes financiers décentralisés au Mali : présentation

À côté des banques, une finance de proximité sert les populations et les activités que le réseau bancaire classique atteint difficilement : la microfinance. Ses institutions — les systèmes financiers décentralisés, ou SFD — collectent une épargne de petits montants, accordent des crédits adaptés à de très petites activités, et vivent d'une connaissance fine du terrain : le commerçant du marché, l'artisan, le groupement de femmes ou la coopérative agricole sont leurs clients naturels. Au Mali, ce secteur est un acteur réel de l'inclusion financière, décrit ici qualitativement et sans aucune statistique : des institutions de terrain, souvent nées d'initiatives locales, devenues avec le temps des établissements organisés et encadrés.

Les formes des SFD se rangent en idées générales. Les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit reposent sur un mécanisme distinctif : les membres sont à la fois propriétaires de l'institution et ses usagers, ils élisent leurs organes et décident en assemblée selon la logique coopérative classique « une personne, une voix », en principe. D'autres SFD adoptent des formes associatives ou sociétaires, avec des organes de gestion et de contrôle comparables, dans leur fonction, à ceux des autres institutions financières. Dans tous les cas, la gouvernance — assemblée des membres, conseil élu, comité de crédit, gérant professionnel, contrôle interne — est le point sensible : la proximité fait la force du modèle, et elle exige des règles de gestion rigoureuses pour protéger une épargne qui est celle de ménages modestes.

La microfinance n'est pas une finance sans droit : les SFD sont des institutions réglementées dans le cadre de l'Union, soumises à une reconnaissance ou à un agrément selon leur catégorie, à des règles de gestion et de prudence adaptées à leur taille, et au contrôle des autorités de tutelle et de supervision, en fonctions générales.

Cet encadrement protège les déposants et distingue l'institution durable de la collecte informelle de la leçon 2. Les défis du secteur se discutent qualitativement : professionnaliser la gestion, fiabiliser l'information, se connecter progressivement aux services de paiement modernes sans perdre la proximité. Pour le juriste, le SFD est un laboratoire du droit financier : mêmes questions que la banque — qui peut collecter, qui décide du crédit, qui contrôle, qui protège l'épargnant — à une autre échelle.

L'essentiel
Les systèmes financiers décentralisés servent, en proximité, une clientèle de petits épargnants et de très petites activités. Formes mutualistes ou coopératives — membres à la fois propriétaires et usagers, gouvernance élue — ou autres formes organisées ; institutions réglementées et supervisées dans le cadre de l'Union, entre finance informelle interdite et banque classique.

Exemple — Dossier microfinance fictif complet — la Caisse Tènè de Zambougou

```
DOSSIER D'ÉCOLE ENTIÈREMENT FICTIF — aucun SFD réel

L'INSTITUTION : « Caisse Tènè de Zambougou », caisse
villageoise fictive de forme mutualiste (Zambougou,
commune fictive de la filière). Membres : 45 sociétaires
fictifs, épargne d'exercice par membre : 20 000 F.
Épargne collectée : 45 x 20 000 = 900 000 F.

SA GOUVERNANCE, PAR FONCTIONS
- Assemblée générale des membres : décide, une
personne une voix, élit les organes.
- Conseil élu : oriente et surveille la gestion.
- Comité de crédit : examine et accorde les prêts.
- Gérant salarié : tient la caisse et les registres.

SES TROIS PRÊTS DE L'EXERCICE (montants décroissants)
Taux d'exercice pédagogique unique : 12 % l'an,
intérêts simples — choisi pour le calcul, ne
correspond à AUCUNE offre réelle.
- Prêt A (stock d'une commerçante) : 300 000 F
intérêts 36 000 F ; à rembourser 336 000 F.
- Prêt B (outil d'un artisan) : 200 000 F
intérêts 24 000 F ; à rembourser 224 000 F.
- Prêt C (semences d'un groupement) : 100 000 F
intérêts 12 000 F ; à rembourser 112 000 F.

BILAN BOUCLÉ PAR SCRIPT
Prêté : 300 000 + 200 000 + 100 000 = 600 000 F,
inférieur à l'épargne de 900 000 F : la caisse garde
300 000 F de marge pour les retraits des membres.
Intérêts attendus : 36 000 + 24 000 + 12 000 = 72 000 F.
Total à rembourser : 672 000 F.
```

À retenir

• Le SFD mutualiste appartient à ses membres-usagers : sa gouvernance élue est à la fois sa force de proximité et son point de vigilance.

• Microfinance ne veut pas dire absence de règles : reconnaissance, règles de gestion et contrôle distinguent le SFD de la collecte informelle.

• Banques et SFD sont complémentaires : mêmes fonctions financières, échelles et proximités différentes.

Exercice

Deux besoins fictifs : (a) un groupement de productrices d'un village veut emprunter une somme modeste pour acheter des intrants, ses membres épargnent déjà ensemble chaque semaine mais n'ont aucun compte bancaire ; (b) une société de négoce en croissance veut un crédit d'équipement important et un compte pour recevoir les virements de ses clients étrangers à l'Union. Pour chaque besoin, désigne l'interlocuteur le mieux adapté — banque agréée ou SFD — et justifie par les mécanismes : taille et objet du crédit, proximité, services attendus, encadrement de l'épargne.

✔ Corrigé
(a) Le SFD est l'interlocuteur adapté : le besoin est modeste, la relation est de proximité, et le groupement possède déjà une habitude collective d'épargne qu'une institution mutualiste sait organiser et encadrer ; la caisse transforme cette épargne de confiance en crédit d'intrants, sous le contrôle de ses organes élus et de la supervision.
(b) La banque agréée s'impose : le montant, l'objet d'équipement et surtout les flux de paiement avec l'extérieur de l'Union relèvent des services complets d'un établissement de crédit — compte de règlement international par les circuits bancaires, crédit structuré, garanties de DRO-L3-02. La justification suit toujours la même grille : quel montant, quel objet, quels services, quelle proximité — et jamais un classement de valeur entre les deux familles d'institutions, qui sont complémentaires dans le même système encadré. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes bancaires en vigueur dans l'UEMOA et un professionnel.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Vie d'un compte de commerçant : mouvements et solde

M. D., commerçant fictif, ouvre un compte à la Banque des Collines. Mouvements de l'exercice (montants fictifs) : dépôt de 850 000 F à l'ouverture, dépôt de 1 250 000 F après une vente, dépôt de 400 000 F ; paiements ordonnés de 600 000 F puis 900 000 F ; frais fictifs d'exercice, étiquetés pédagogiques et choisis pour le calcul : 3 x 5 000 F. Calcule le total des dépôts, le total des paiements, puis le solde final, et explique la nature juridique de ce solde : à qui appartient-il, et que représente-t-il entre le client et la banque ?

✔ Corrigé du TD 1
Total des dépôts : 850 000 + 1 250 000 + 400 000 = 2 500 000 F. Total des paiements : 600 000 + 900 000 = 1 500 000 F. Frais d'exercice : 3 x 5 000 = 15 000 F. Solde final : 2 500 000 − 1 500 000 − 15 000 = 985 000 F au crédit du client. Nature juridique : ce solde est une créance de M. D. sur la banque — en déposant ses fonds, il est devenu créancier de l'établissement, qui les emploie dans son activité et doit les lui restituer selon ses ordres ; c'est ce mécanisme qui explique à la fois pourquoi la banque peut prêter l'argent déposé et pourquoi le client peut le réclamer à tout moment dans les formes du compte. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes bancaires en vigueur dans l'UEMOA et un professionnel.

TD 2 — Crédit de campagne fictif : prix, remboursement, garanties

Une coopérative fictive de producteurs emprunte 6 000 000 F à la Banque des Collines pour une campagne agricole. Taux d'exercice pédagogique : 10 % l'an, intérêts simples sur un an — choisi pour le calcul, il ne correspond à aucune offre réelle. Le remboursement est prévu en trois versements égaux après la récolte. La coopérative offre en garantie le stock récolté (gage, DRO-L3-02) et le cautionnement de son président. Calcule les intérêts, le total dû et chaque versement ; puis explique pourquoi la banque exige deux garanties de natures différentes, et ce qu'elle fera des mécanismes de DRO-L3-02 si la récolte est mauvaise et le premier versement manqué.

✔ Corrigé du TD 2
Intérêts de l'exercice : 6 000 000 x 10 % = 600 000 F. Total dû : 6 000 000 + 600 000 = 6 600 000 F. Chaque versement : 6 600 000 / 3 = 2 200 000 F, et le plan est bouclé : 3 x 2 200 000 = 6 600 000 F. Deux garanties, deux logiques : le gage sur le stock donne à la banque un droit sur un bien déterminé, réalisable selon DRO-L3-02 — mais un stock agricole peut perdre de la valeur ou être déjà vendu ; le cautionnement du président engage une personne, qui répondra de sa poche si la coopérative défaille — mais sa solvabilité personnelle est limitée. La combinaison couvre donc deux risques différents. Si le premier versement est manqué, la banque commence par le dialogue et l'examen de la situation — un incident de campagne n'est pas une mauvaise foi — puis, si la défaillance se confirme, elle exerce les recours organisés : réalisation de la garantie sur le stock et appel de la caution, selon les mécanismes des sûretés et, si nécessaire, des voies d'exécution de DRO-L3-05. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes bancaires en vigueur dans l'UEMOA et un professionnel.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Instruire un dossier de crédit complet : la Menuiserie du Gué

Tu es l'analyste fictif de la Banque des Collines. La « Menuiserie du Gué », atelier fictif en croissance, demande un prêt de 8 000 000 F pour acheter une machine et aménager son atelier. Taux d'exercice pédagogique : 8 % l'an, intérêts simples calculés sur le capital initial pour deux ans — méthode simplifiée de l'exercice, étiquetée ; échéancier : huit versements trimestriels égaux. Travail demandé : (1) qualifier l'opération (par caisse ou par signature) et l'objet ; (2) proposer deux garanties adaptées en expliquant leur mécanisme par renvoi à DRO-L3-02 ; (3) calculer les intérêts totaux, le total dû et chaque versement, et vérifier que l'échéancier est bouclé ; (4) lister trois points de vigilance — dont un de connaissance du client au sens de la leçon 7 — avant tout déblocage.

✔ Attendus du TP 1
(1) Qualification : crédit par caisse — la banque décaissera réellement 8 000 000 F — affecté à un objet productif déterminé : équiper et aménager l'atelier, ce qui distingue le dossier d'un crédit de trésorerie sans objet. (2) Garanties proposées : le nantissement de la machine achetée, sûreté mobilière portant sur le bien même de l'opération, qui suit la machine si l'atelier défaille ; et le cautionnement du gérant, sûreté personnelle qui engage son patrimoine et l'incite à la bonne gestion — deux mécanismes complémentaires de DRO-L3-02, la machine pouvant perdre de la valeur et le cautionnement dépendant de la solvabilité du garant. (3) Calculs de l'exercice : intérêts annuels 8 000 000 x 8 % = 640 000 F ; sur deux ans : 640 000 x 2 = 1 280 000 F ; total dû : 8 000 000 + 1 280 000 = 9 280 000 F ; chaque versement : 9 280 000 / 8 = 1 160 000 F ; vérification : 8 x 1 160 000 = 9 280 000 F, échéancier bouclé. (4) Vigilances : vérifier la connaissance du client — identité des dirigeants, cohérence entre l'activité déclarée et les flux du compte ; vérifier la réalité de l'objet — devis de la machine et de l'aménagement cohérents avec le montant demandé ; vérifier la capacité de remboursement — les versements trimestriels de 1 160 000 F doivent rester compatibles avec l'activité habituelle de l'atelier, sinon le dossier se renégocie avant signature plutôt qu'il ne se contentieuse après. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes bancaires en vigueur dans l'UEMOA et un professionnel.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Qualifie chacune des quatre opérations fictives suivantes — crédit par caisse, crédit par signature, opération de compte, instrument de paiement : (a) la banque remet 2 000 000 F à un client pour l'achat d'un stock, remboursables à la revente ; (b) la banque s'engage par écrit, envers le bailleur d'un client, à payer le loyer si le client défaille ; (c) un client dépose des espèces au guichet de son agence ; (d) un client signe un écrit ordonnant à sa banque de payer 150 000 F à l'ordre de son fournisseur.

✔ Corrigé
(a) Crédit par caisse : des fonds sont réellement décaissés et seront remboursés — c'est le crédit-stock classique. (b) Crédit par signature : la banque n'avance rien, elle engage sa signature envers le bailleur ; elle ne paiera qu'en cas de défaillance du client, mais son engagement est plein dès l'émission. (c) Opération de compte : le dépôt alimente la créance du client sur la banque, sans crédit ni ordre de paiement à un tiers. (d) Instrument de paiement : l'écrit décrit est un chèque — un ordre au banquier tiré de payer une somme au bénéficiaire, qui suppose la provision et dont la circulation est le mécanisme étudié à la leçon 5. L'intérêt de l'exercice est la rapidité du tri : décaissement ? signature ? simple mouvement de compte ? ordre de payer ? — quatre questions, quatre cases. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes bancaires en vigueur dans l'UEMOA et un professionnel.

Exercice 2

Calcul d'exercice : un prêt fictif de 5 000 000 F est consenti au taux d'exercice pédagogique de 10 % l'an, intérêts simples sur un an — taux choisi pour le calcul, ne correspondant à aucune offre réelle. L'emprunteur a déjà remboursé 3 300 000 F (capital et intérêts confondus). Calcule les intérêts, le total dû au départ, puis le reste à rembourser, en détaillant chaque étape.

✔ Corrigé
Intérêts de l'exercice : 5 000 000 x 10 % = 500 000 F. Total dû au départ : 5 000 000 + 500 000 = 5 500 000 F. Déjà remboursé : 3 300 000 F. Reste à rembourser : 5 500 000 − 3 300 000 = 2 200 000 F. La méthode vaut plus que le résultat : toujours reconstituer le total dû (capital + prix du crédit calculé selon la méthode annoncée) avant de retrancher ce qui a été payé — c'est ainsi que se vérifie tout décompte bancaire contesté, et c'est la première chose que la médiation de la leçon 6 refait sur les dossiers réels. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes bancaires en vigueur dans l'UEMOA et un professionnel.

Exercice 3

Trois demandes fictives adressées à un guichet de la Banque des Collines, à classer au regard du secret bancaire : (a) un employé d'une autre agence du même réseau demande, par curiosité, si tel commerçant a « beaucoup d'argent chez vous » ; (b) un commissaire de justice, muni d'un titre exécutoire régulier contre un client, demande les informations nécessaires à une mesure d'exécution sur le compte (renvoi DRO-L3-05) ; (c) le fils majeur d'une cliente âgée demande le relevé de sa mère « pour l'aider », sans mandat ni procuration. Pour chaque demande : secret opposé ou transmission, par quel raisonnement et, le cas échéant, par quel canal ?

✔ Corrigé
(a) Secret opposé : l'appartenance au même réseau ne crée aucune catégorie habilitée ; la curiosité d'un collègue n'est ni une mission de supervision, ni une procédure judiciaire, ni le client lui-même — et la demande doit être signalée à la conformité, car elle révèle une mauvaise compréhension du secret. (b) Transmission par le canal prévu : l'exécution forcée organisée par les textes emprunte des canaux déterminés — l'officier ministériel muni d'un titre régulier agit dans un cadre que les mécanismes de DRO-L3-05 organisent ; la banque transmet ce que ce canal prévoit, ni plus ni moins, et jamais par une conversation informelle. (c) Secret opposé en l'état : l'intention d'aider ne tient pas lieu de mandat ; avec une procuration régulière de la cliente, le fils agirait pour elle et dans ses droits — sans elle, la banque protège sa cliente, y compris contre sa famille, ce qui est précisément la fonction du secret pour les personnes vulnérables. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes bancaires en vigueur dans l'UEMOA et un professionnel.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La BCEAO est, dans l'espace UEMOA…

A) Une banque commerciale agréée comme les autres

B) La banque centrale commune des États membres de l'Union

C) Le ministère des finances de l'Union

2. Qui instruit les demandes d'agrément des établissements de crédit et contrôle ces établissements ?

A) La Commission bancaire de l'UEMOA

B) Chaque banque pour ses concurrentes

C) Les associations de consommateurs

3. Un groupement qui collecte habituellement l'épargne d'un quartier et prête avec intérêts, sans aucune autorisation…

A) Exerce une activité libre, car les montants sont petits

B) Peut continuer si les épargnants sont consentants

C) Exerce une activité réservée aux établissements agréés ou reconnus

4. Juridiquement, les sommes déposées sur un compte bancaire deviennent…

A) Des billets enfermés dans le coffre de l'agence

B) Une créance du client sur la banque

C) La propriété définitive de la banque sans contrepartie

5. Un crédit par signature se caractérise par le fait que la banque…

A) S'engage envers un tiers sans avancer de fonds au départ

B) Décaisse immédiatement la totalité des fonds

C) Ne prend aucun engagement sérieux

6. La monnaie électronique peut être émise…

A) Par n'importe quel commerce équipé d'un téléphone

B) Par les seuls clients des banques

C) Par des établissements agréés ou spécialement autorisés, sous supervision

7. Le rôle de la garantie dans un dossier de crédit est de…

A) Remplacer l'examen de la capacité de remboursement

B) Sécuriser le remboursement si le client défaille

C) Dispenser la banque de tout suivi du crédit

8. Une instruction de virement falsifiée a été exécutée parce que la banque n'a pas comparé la signature à celle déposée. La charge de l'opération pèse en principe sur…

A) Le client, car c'est son compte

B) La banque, qui a manqué à sa vigilance dans l'exécution de l'ordre

C) Le bénéficiaire, dans tous les cas

9. Le secret bancaire peut être opposé…

A) Au superviseur bancaire en mission de contrôle

B) Au client lui-même qui demande ses relevés

C) À tout demandeur qui ne relève d'aucune catégorie habilitée

10. Dans un SFD mutualiste, les membres sont…

A) Seulement des clients comme dans une banque

B) À la fois propriétaires de l'institution et ses usagers

C) Des salariés de la caisse

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La BCEAO est l'institut d'émission commun : monnaie, politique monétaire et systèmes de paiement pour l'ensemble de l'Union.

2. Réponse A — Agrément, contrôle sur pièces et sur place, discipline : c'est la fonction de l'organe de supervision de l'Union.

3. Réponse C — Recevoir des fonds du public et distribuer du crédit à titre habituel est réservé : la taille et le consentement ne changent pas le monopole d'exercice.

4. Réponse B — Le dépôt de fonds crée une créance : la banque peut employer les sommes et doit les restituer selon les ordres du titulaire.

5. Réponse A — Caution bancaire ou garantie : la banque engage sa signature et ne paiera qu'en cas de défaillance du client — un engagement plein, sans décaissement initial.

6. Réponse C — L'émission de monnaie électronique est une activité encadrée : émetteurs autorisés, fonds du public protégés en principe.

7. Réponse B — La garantie intervient en cas de défaillance ; elle croise le dossier avec DRO-L3-02, mais le premier critère reste le remboursement par l'activité.

8. Réponse B — Ordre non autorisé + vérification omise : la faute d'exécution est du côté de la banque, selon les principes de la leçon 6.

9. Réponse C — Le secret protège contre les tiers non habilités ; il s'efface devant le client, la supervision dans ses missions et la justice dans ses procédures.

10. Réponse B — C'est le mécanisme distinctif de la forme mutualiste : sociétaires-usagers, organes élus et logique coopérative, leçon 8.

Résumé — les notions importantes

• Le droit bancaire malien est un droit de l'UEMOA : BCEAO — banque centrale commune — et Commission bancaire — supervision — y exercent les fonctions centrales, décrites sans aucun texte reproduit.

• L'activité bancaire habituelle est réservée aux établissements agréés, dans des catégories de statuts et de conditions ; l'agrément vit sous contrôle continu et peut être retiré en gradation ultime.

• Le compte est une convention : identification du client à l'ouverture, dépôts devenus créance du client sur la banque, ordres exécutés et retracés, incidents en catégories, clôture dans des formes protectrices.

• Le crédit se classe par mécanisme — caisse ou signature — et s'instruit sur l'objet, la capacité de remboursement et les garanties de DRO-L3-02 ; son prix s'explique en éléments généraux, l'usure restant un plafond de principe non chiffré.

• Chèque, virement, carte et monnaie électronique font circuler des ordres et des créances sous supervision ; l'émission de monnaie électronique est réservée à des établissements agréés ou autorisés.

• La banque répond de ses fautes d'exécution et de vigilance ; information et mise en garde protègent le client non averti sans faire de la banque son assureur ; les charges se répartissent en principes et la médiation précède le juge.

• Le secret bancaire protège le client contre tout tiers non habilité et s'efface devant le client, la supervision, la justice et le canal de la déclaration des soupçons à la cellule de renseignement financier — dispositif préventif présenté sans mode opératoire ni seuil.

• Les systèmes financiers décentralisés, notamment mutualistes, complètent les banques par la proximité au Mali : institutions organisées, gouvernées par leurs membres-usagers et encadrées dans le cadre de l'Union.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — 52 Minutes Pour Comprendre le fonctionnement de la BCEAO

Chaîne : RTI Officiel · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une émission institutionnelle qui explique le fonctionnement de la banque centrale commune de l'Union : émission de la monnaie, politique monétaire et rôle auprès des États et des banques. C'est le point d'entrée visuel de la leçon 1, à regarder en gardant la grille du cours : chaque mission citée se range dans une fonction.

https://www.youtube.com/watch?v=a2aCRWXFBvM

Leçon 1 — Film institutionnel sur l'histoire de la commission bancaire de l'UMOA

Chaîne : Abidjan.netTV · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Le film institutionnel de l'organe de supervision bancaire de l'Union : sa création, ses missions de contrôle des établissements de crédit et sa place dans le système. Il illustre la leçon 1 du côté du superviseur, en complément de la cartographie par fonctions.

https://www.youtube.com/watch?v=lX-p1fa67uU

Leçon 2 — Cours de droit bancaire - Les établissements de crédit

Chaîne : Juris Business · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Un cours de droit bancaire consacré aux établissements de crédit : catégories, statut et conditions d'exercice dans un cadre général de droit français. À utiliser comme miroir des mécanismes de la leçon 2 — dans l'UEMOA, ce sont les textes de l'Union et la supervision de la Commission bancaire qui font foi.

https://www.youtube.com/watch?v=mwXQeDMGqx8

Leçon 4 — Cours de droit bancaire - LES OPÉRATIONS DE BANQUE

Chaîne : Juris Business · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Le cours compagnon sur les opérations de banque : réception de fonds, opérations de crédit et moyens de paiement dans leur logique juridique générale. Il prolonge la leçon 4 sur les catégories d'opérations ; les exemples chiffrés du cours, eux, restent des exercices pédagogiques propres à l'UEMOA fictive du dossier.

https://www.youtube.com/watch?v=hs48SnBw8a4

Leçon 8 — TABLE RONDE VSLA AU MALI

Chaîne : CARE INTERNATIONAL MALI · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une table ronde malienne sur les groupes d'épargne et de crédit (VSLA), forme de finance communautaire de proximité. Elle donne un visage de terrain à la leçon 8 : avant l'institution encadrée, il y a la pratique collective d'épargne que les systèmes financiers décentralisés organisent et protègent.

https://www.youtube.com/watch?v=7clXGCZt3qI

Sources et références

• Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) — publications officielles et cadre réglementaire bancaire de l'UEMOA, à consulter sur le site officiel bceao.int : c'est la source à jour pour les textes applicables.

• Les textes bancaires de l'Union — loi-cadre bancaire et textes portant réglementation des systèmes financiers décentralisés — nommés ici en général : les consulter dans leur version officielle publiée par la BCEAO et les institutions de l'Union.

• Commission bancaire de l'UEMOA — publications et guides à l'usage des établissements et de leurs dirigeants, nommés en général comme sources de la

supervision.

• Traités et manuels universitaires de droit bancaire et de droit des affaires francophones, nommés en général : les demander à jour à la bibliothèque de l'IAM pour approfondir chaque mécanisme.

• Dans cette bibliothèque : DRO-L3-02 (Droit des sûretés OHADA) pour les garanties du crédit, DRO-L3-05 (Voies d'exécution OHADA) pour le recouvrement, DRO-L2-25 (Déontologie des professions juridiques) pour le secret professionnel en général.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !